Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d. lgs. 231/2001

Analisi dei rischi

Approvato dal CdA in data 7 novembre 2024

AREA AZIENDALE	ATTIVITA'	PROCESSO AZIENDALE	FAMIGLIA DI REATO	RISCHIO SPECIFICO (in relazione ai reati-presupposto di cui agli artt. 24 e ss. d. lgs. 231/2001)	DESCRIZIONE REATO PER ATTIVITA' SENSIBILE	RISCHIO POTENZIALE
Commerciale	L'obiettivo è il reperimento di opportunità commerciali sia presso prospect che presso i clienti con: - la stipula di convenzioni con associazioni di categoria (al momento vige un accordo con Artigianservice, società di servizi della Confartigianato) volte a veicolare verso la Società gli associati interessati ai servizi offerti dalla stessa; - il procacciamento da parte di figure "sales" interne (è in corso l'assunzione di un nuovo dipendente/collaboratore) ed esterne (es. agenti, al momento non coinvolti) e da parte delle stesse figure apicali; tali figure si occupano anche della stesura di offerte e della negoziazione dei contratti; - azioni promozionali mirate mediante email, contatti telefonici, pubblicazione di annunci su quotidiani/riviste e partecipazione ad eventi di settore. Tutte le attività di cui sopra sono compiute anche direttamente dagli amministratori nelle aree di competenza o comunque dagli stessi supervisionate.	Procacciamento clienti / affari	Corruttivo (pubblico) Truffa	Traffico di influenze illecite Corruzione o istigazione alla corruzione Truffa ai danni dello Stato	Potrebbero essere usati gli omaggi o le spese di rappresentanza (per promettere denaro o altra utilità), così come inviti a eventi/iniziative particolari (es. con associazioni di categoria), o altre utilità, come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio e, a fronte di tale influenza, la Società ottenga un indebito vantaggio. Anche la gestione delle offerte potrebbe essere strumentale alla commissione del reato di influenze illecite: ad es. il commerciale, sfruttando o vantando la relazione (anche asserita) con un pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio, si faccia dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo per la mediazione illecita verso un pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio, così da ottenere un vantaggio per la Società (es. conclusione di un nuovo accordo commerciale). Omaggi, spese di rappresentanza, inviti a eventi/iniziativa e ogni altra promessa di utilità può essere usati anche a fini corruttivi per ottenere un certo vantaggio (es. accreditamento o aggiudicazione gara). Inoltre potrebbero essere tenuti comportamenti (es. dichiarazioni o documenti falsi) al fine di indurre la PA competente in errore circa l'esistenza di condizioni per ottenere un accreditamento, un'autorizzazione, ecc.	medio-basso
		Procacciamento clienti / affari	Corruttivo (privato)	Corruzione o istigazione alla corruzione tra privati	Potrebbero essere usati gli omaggi o le spese di rappresentanza (per promettere denaro o altra utilità), così come inviti a eventi/iniziative particolari (es. con associazioni di categoria), o altre utilità a favore di un certo soggetto (es. dirigente di una società prospect) per ottenere un vantaggio per la Società (es. conclusione accordo commerciale o condizioni economiche ecessivamente favorevoli).	medio-alto
		Procacciamento clienti / affari	Frodi commerciali	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Nell'ambito dell'attività commerciale, potrebbero essere usati atti intimidatori per condizionare i concorrenti.	medio
		Procacciamento clienti / affari	Criminalità organizzata	Associazione per delinquere Associazioni di tipo mafioso	Nella ricerca di nuovi clienti, le figure commerciali potrebbero intrattenere rapporti con componenti di gruppi criminali, ottenendo vantaggi per la Società (in un sistema di do ut des).	medio-basso
Risorse umane	La selezione di nuovo personale è gestita direttamente dagli amministratori, i quali decidono "democraticamente" rispetto ai nuovi ingressi. Stesso approccio vale per la gestione del personale, con riferimento a mansionario, stipendio (e relativi scatti / premi) e dinamiche di lavoro. Gli aspetti amministrativi sono demandati al consulente del lavoro.	Selezione e gestione del personale	Corruttivo (pubblico)	Traffico di influenze illecite Corruzione o istigazione alla corruzione	La selezione di un nuovo dipendente/collaboratore potrebbe essere strumentale alla commissione del reato di traffico illecito delle influenze, laddove, ad es., la Società scelga una certa persona in funzione dei suoi rapporti con funzionari pubblici, così da ottenere un indebito vantaggio. Anche la previsione di salari più alti o bonus particolari per un certo dipendente/collaboratore, come prezzo per la mediazione illecita, può far configurare tale reato. L'assunzione di una certa persona (o la previsione di salari più alti o bonus particolari) può essere compiuta anche a fini corruttivi. Peraltro le azioni su salari e bonus possono servire anche per creare importi extra utili per lo svolgimento di pratiche corruttive.	medio-basso
		Selezione e gestione del personale	Corruttivo (privato)	Corruzione o istigazione alla corruzione tra privati	La selezione di un nuovo dipendente/collaboratore, così come la previsione di un salario più alto o bonus particolari, potrebbe essere strumentale alla commissione del reato di corruzione tra privati, ad es. per ottenere un certo affare o condizioni economiche ecessivamente favorevoli da un cliente (anche per permettergli di ottenere una certa certificazione ad es.).	medio
		Selezione e gestione del personale	Immigrazione clandestina	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	La Società, al fine di trarne un vantaggio economico (risparmio di costi), assume lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato o annullato.	basso
		Gestione del personale	Frodi contro la PA	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico	Le comunicazioni verso gli enti potrebbero essere finalizzate a commettere tale reato, ad es. ove si presentino documenti falsi (anche con concorso di terzi, es. consulente del lavoro) per la richiesta di ammortizzatori sociali, accesso a benefici fiscali, ecc., oppure anche esponendo falsamente di aver corrisposto al personale somme a titolo di indennità di malattia, infortuni o ammortizzatori sociali si ottengano importi indebiti.	medio-basso
		Gestione del personale	Societari	Dichiarazioni mendaci A.G.	Laddove la Società fosse coinvolta in un procedimento, potrebbero essere esercitate indebite pressioni su un dipendente coinvolto/informato così da indurlo a non rendere dichiarazioni o renderne di mendaci.	medio
		Gestione del personale	Reati in ambito giuslavoristico	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	La Società potrebbe decidere di beneficiare di servizi che comportano intermediazione illecita oppure potrebbe imporre modalità di lavoro che comportano sfruttamento dei lavoratori, ad es. corrispondendo retribuzioni in modo palesemente difforme rispetto ai CCNL applicabili o violando in modo sistematico le regole su orari di lavoro, periodi di riposo, sottoposizione a metodi di sorveglianza invasivi, ecc.	medio-basso
		Gestione del personale	Informatici	Documenti informatici	Nella gestione dei documenti riguardanti il lavoratore, potrebbero essere modificati a fini di falsità documenti (con efficacia probatoria) nell'interesse o a vantaggio della società, integrando il reato di cui all'art. 491 bis c.p. ("Documenti informatici").	medio
		Gestione del personale	Tributari	Dichiarazione fraudolenta (mediante uso di fatture false o altri artifizi) Emissione fatture o altri documenti inesistenti Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte Occultamento o distruzione di documenti contabili	Nella gestione della retribuzione e importi correlati (es. rimborsi spese), potrebbero essere poste in essere condotte volte evadere imposte o contributi o comunque alterare voci attive / passive della società a fini illeciti.	medio-alto
		Gestione del personale	Salute e sicurezza sul lavoro	Lesioni colpose, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro Omicidio colposo, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	La gestione dei rischi in ufficio potrebbe essere strumentale, in ottica risparmio di costi (es. anti-incendio o nel trasporto delle stampanti), alla commissione del reato di lesioni colpose (o finanche di omicidio colposo), commesse con violazione delle norme in materia di SSLL.	basso

Finance	La contabilità è gestita direttamente dagli amministratori, supportati dal commercialista. La corretta gestione e approvazione del bilancio e l'assolvimento degli obblighi fiscali sono presidiati dal commercialista, che si confronta costantemente con gli amministratori. La tesoreria è gestita direttamente dagli amministratori, che talvolta delegano specifiche operazioni (es. pagamento) alle due figure "operative".	Gestione del ciclo attivo / passivo	Tributari	Dichiarazione fraudolenta (mediante uso di fatture false o altri artifizi) Emissione fatture o altri documenti inesistenti Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte Occultamento o distruzione di documenti contabili	L'attività di registrazione dei dati necessaria per le chiusure contabili potrebbe essere svolta in modo da evadere determinate imposte / contributi, in particolare mediante l'emissione di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti, così come la richiesta ai fornitori di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti. Potrebbero poi essere occultati o distrutti documenti contabili sempre al fine di ottenere vantaggi a livello fiscale (per ostacolare la ricostruzione dei redditi e dei volumi d'affari).	medio-alto
		Gestione contabilità / tesoreria	Frodi verso la PA	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato anche in forma di truffa aggravata Truffa in danno dello Stato Corruzione o istigazione alla corruzione Traffico di influenze illecite Induzione indebita a dare o promettere utilità	La gestione della contabilità potrebbe essere strumentale a trarre in errore la PA, producendo documentazione falsa, ai fini dell'accesso a finanziamenti, assegnazioni di fondi pubblici. Potrebbe essere strumentale anche alla commissione di reati corruttivi ove si creino riserve extracontabili, venga dirottati importi o vengano effettuati pagamenti per prestazioni inesistenti.	medio-alto
		Gestione contabilità / tesoreria	Corruttivo (privato)	Corruzione o istigazione alla corruzione tra privati	La tesoreria potrebbe essere gestita in modo da favorire il compimento di pratiche corruttive verso privati, ad es. creare somme "extra" da offrire ad un certo soggetto (es. dirigente di una società prospect) per ottenere un vantaggio per la Società (es. conclusione accordo commerciale o condizioni economiche eccessivamente favorevoli).	medio-alto
		Gestione contabilità / tesoreria	Riciclaggio	Riciclaggio Autoriciclaggio Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	La tesoreria potrebbe essere gestita in modo da favorire la commissione del reato di riciclaggio con: - incasso di denaro di cui si sospetti l'illecita provenienza; - incasso di denaro di provenienza illecita e si compiano condotte ad ostacolare l'identificazione dei fondi. In generale, ciò è svolto consentendo l'incasso in contanti o con strumenti di pagamento che non traccino l'identità. Potrebbe essere strumentale anche alla commissione del reato di autoriciclaggio nel caso in cui la Società, avendo commesso un reato (es. evasione fiscale) impieghi, sostituisca, trasferisca in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro o altra utilità proveniente dal reato così da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita (es. pagamento di fornitori o investimenti).	medio-basso
		Gestione contabilità / tesoreria	Frodi nei pagamenti	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diverso dai contanti	Nel pagare i corrispettivi dei fornitori, potrebbero essere usati strumenti di pagamento (es. carta di credito) falsificati o alterato o di illecita provenienza a vantaggio della Società.	basso
		Gestione contabilità / tesoreria	Informatici	Documenti informatici	Nella gestione dei documenti contabili, potrebbero essere modificati a fini di falsità documenti (con efficacia probatoria) nell'interesse o a vantaggio della società, integrando il reato di cui all'art. 491 bis c.p. ("Documenti informatici").	medio
		Gestione contabilità / tesoreria	Societari	Indebita restituzione di conferimenti Illegale ripartizione di utili e riserve False comunicazioni sociali Operazioni in pregiudizio dei creditori Impedito controllo Illecita influenza sull'assemblea	Una gestione poco trasparente e poco tracciata della tesoreria può agevolare la commissione di tali reati societari, ad es. celando approvvigionamenti fittizi o dirottamenti di denaro (ad es. un corrispettivo per un affare non condiviso con gli altri soggetti apicali) o compiendo operazioni a danno dei creditori.	medio
Gestione fornitori	I servizi in ambito SSLL e privacy sono in concreto erogati sia professionisti esterni che dagli amministratori. La Società, nella persone degli amministratori, si occupa quindi di selezionare e gestire i fornitori ai fini dell'erogazione dei servizi.	Selezione e gestione dei fornitori (anche professionisti)	Corruttivo (pubblico)	Traffico di influenze illecite Corruzione o istigazione alla corruzione	La selezione del fornitore potrebbe essere strumentale alla commissione del reato di traffico illecito delle influenze, laddove, ad es., la Società scelga un certo fornitore in funzione dei suoi rapporti con funzionari pubblici, così da ottenere un indebito vantaggio. La selezione potrebbe essere strumentale alla commissione del reato di corruzione in ambito pubblico qualora si selezioni un fornitore segnalto da un funzionario pubblico (o istigazione se l'offerta non è accettata) per ottenere un vantaggio per la Società. In caso di pressioni ricevuto da un funzionario pubblico, potrebbe configurarsi il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità. Fornitori "compiacenti" potrebbero permettere la creazione di disponibilità finanziarie estra contabili utili alla commissione di reati di corruzione in ambito pubblico.	medio-basso
		Selezione e gestione dei fornitori (anche professionisti)	Corruttivo (privato)	Corruzione o istigazione alla corruzione tra privati	Fornitori "compiacenti" potrebbero permettere di porre in essere azioni corruttive verso privati.	medio-alto
		Selezione e gestione dei fornitori (anche professionisti)	Societari	False comunicazioni sociali Indebita restituzione di conferimenti e illegale ripartizione di utili e riserve Operazioni in pregiudizio dei creditori	Una gestione poco trasparente dei rapporti con i fornitori potrebbe celare approvvigionamenti fittizi, strumentali alla realizzazione del reato di false comunicazioni sociali per ottenere indebite vantaggi, così come per intaccare le riserve (con ripartizioni indebite) o per danneggiare i creditori.	medio
		Selezione e gestione dei fornitori (anche professionisti)	Societari	Dichiarazioni mendaci A.G.	Laddove un cliente fosse coinvolto in un procedimento (es. per violazioni in ambito SSLL) e la Società in qualche modo interessata (es. un consulente è chiamato a deporre), potrebbero essere esercitate indebite pressioni così da indurre la persona chiamata a non rendere dichiarazioni o renderne di mendaci.	medio-alto
		Selezione e gestione dei fornitori (anche professionisti)	Reati in ambito giuslavoristico	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	La Società potrebbe decidere di beneficiare di servizi che comportano intermediazione illecita oppure potrebbe imporre modalità di lavoro che comportano sfruttamento dei lavoratori, ad es. corrispondendo retribuzioni in modo palesemente difforme rispetto ai CCNL applicabili o violando in modo sistematico le regole su orari di lavoro, periodi di riposo, sottoposizione a metodi di sorveglianza invasivi, ecc.	medio-basso
		Selezione e gestione dei fornitori (anche professionisti)	Tributari	Dichiarazione fraudolenta (mediante uso di fatture false o altri artifizi) Emissione fatture o altri documenti inesistenti Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	Fornitori "compiacenti" potrebbero agevolare il compimento di dati reati con la condivisione di documenti / dati falsi (utili per le chiusure contabili) in modo da evadere determinate imposte / contributi.	medio-alto

Esecuzione contratti	Molte attività pratiche (receptionist, gestione calendari, pianificazione attività, primo contatto con i clienti, ecc.) sono in capo alle figure "operative" e alle figure apicali, due per la parte SSLL/privacy e una per quella IT. Come indicato sopra, i servizi in ambito SSLL e privacy sono in concreto erogati da professionisti esterni se non per talune attività. Quelli di natura IT sono invece eseguiti da figure interne, se non per il coinvolgimento di fornitori per le stampanti, apparecchiature di rete e software (es. licenza antivirus).	Consulenza in ambito SSLL o privacy	Societari	Dichiarazioni mendaci A.G.	Laddove un cliente fosse coinvolto in un procedimento (es. per violazioni in ambito SSLL) e la Società in qualche modo interessata (es. un consulente è chiamato a deporre), potrebbero essere esercitate indebite pressioni così da indurre la persona chiamata a non rendere dichiarazioni o renderne di mendaci.	medio
		Consulenza in ambito SSLL o privacy	Corruttivo (pubblico)	Traffico di influenze illecite Corruzione o istigazione alla corruzione Indebita percezione di erogazioni pubbliche Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, anche aggravata	La gestione degli adempimenti SSLL, anche tramite i professionisti esterni, potrebbe essere strumentale alla commissione del reato di: - traffico illecito delle influenze o alla commissione del reato di corruzione in ambito pubblico in caso di coinvolgimento del cliente nell'ambito di un procedimento (es. intermediazione ai fini della corruzione di un pubblico ufficiale in caso di ispezione presso il cliente); - indebita percezione di erogazioni pubbliche o truffa ai danni dello stato in caso di dichiarazioni false nell'esecuzione di accertamenti tecnici o nella gestione di determinati adempimenti (es. formazione) così da indurre la PA in errore o ottenere erogazioni pubbliche (es. finanziamento di piani formativi).	medio-alto
		Erogazione servizi IT	Informatici	Accesso abusivo a sistema informatico o telematico Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Intercettazione o installazione di apparecchi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche Documenti informatici	Nella gestione dei sistemi informativi (la Società funge anche da Amministratore di Sistema), il personale potrebbe: - accedere o mantenersi senza autorizzazione ad aree del sistema informativo aziendale potretto da misure di sicurezza nell'interesse o a vantaggio della società (es. acquisire informazioni riservate sulla concorrenza), configurando il reato di accesso abusivo; - detenere o finanche diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi IT nell'interesse o a vantaggio della società; - diffondere programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema IT nell'interesse o a vantaggio della società; - danneggiare informazioni/dati/programmi nell'interesse o a vantaggio della società (es. per evitare o far evitare una visita ispettiva o ostacolarla, danneggiare un concorrente); - intercettare o installare apparecchi volti all'intercettazione presso sistemi IT nell'interesse o a vantaggio della società (ad es. per carpire informazioni riservate su un concorrente); - modificare documenti (con efficacia probatoria) a fini di falsità nell'interesse o a vantaggio della società (anche a favore dei propri clienti), integrando il reato di cui all'art. 491 bis c.p. ("Documenti informatici").	medio-alto
		Erogazione servizi IT	Frodi nei pagamenti	Frode informatica	Nell'accedere ai sistemi del cliente, potrebbero essere tenute condotte volte ad alterare il funzionamento degli stessi o ad intervenire su dati, informazioni o programmi ivi contenuti, con il fine di realizzare un trasferimento di denaro.	medio
		Erogazione servizi IT	Ambientali	Abbandono rifiuti	In fase di smaltimento delle stampanti, si potrebbe configurare la fattispecie penalmente rilevante dell'abbandono o deposito di rifiuti (art. 255 Codice dell'Ambiente).	medio-basso
Gestione risorse IT	L'architettura IT e le postazioni di lavoro (a livello informatico) sono gestite internamente dalle figure che si occupano dei servizi IT.	Gestione risorse IT aziendali	Societari	Impedito controllo False comunicazioni sociali Operazioni in pregiudizio dei creditori	Nella gestione delle risorse IT della Società potrebbero essere tenute condotte volte a impedire od ostacolare l'attività di controllo in capo agli organi sociali (ad es. con l'occultamento di documenti di rilievo), a danno dei creditori oppure strumentale alla commissione del reato di false comunicazioni sociali in caso di alterazione o occultamento di dati su fatti rilevanti la cui comunicazione è richiesta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società così da indurre altri in errore, nell'interesse o a vantaggio della Società. Ad es. vengono indicate voci attive o passive false (nell'ambito di attività di recupero crediti o rispetto ad accordi transattivi) in modo da contabilizzare dati falsi in fase di redazione del bilancio.	medio
		Gestione risorse IT aziendali	Frodi nei pagamenti	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diverso dai contanti Frode informatica	Nella fase di pagamento verso terzi, potrebbero essere tenute condotte volte ad agevolare l'uso di strumenti di pagamento (es. carta di credito) falsificati o alterato o di illecita provenienza a vantaggio della Società. Nella gestione dei sistemi IT altrui, potrebbero essere tenute condotte volte ad alterare il funzionamento degli stessi o ad intervenire su dati, informazioni o programmi ivi contenuti, con il fine di realizzare un trasferimento di denaro.	medio-basso
		Gestione risorse IT aziendali	Informatici	Accesso abusivo a sistema informatico o telematico Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Intercettazione o installazione di apparecchi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche Falso su documenti informatici	Nella gestione dei sistemi informativi (la Società funge anche da Amministratore di Sistema), il personale potrebbe: - accedere o mantenersi senza autorizzazione ad aree del sistema informativo aziendale potretto da misure di sicurezza nell'interesse o a vantaggio della società (es. acquisire informazioni riservate sulla concorrenza), configurando il reato di accesso abusivo; - detenere o finanche diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi IT nell'interesse o a vantaggio della società; - diffondere programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema IT nell'interesse o a vantaggio della società; - danneggiare informazioni/dati/programmi nell'interesse o a vantaggio della società (es. per evitare o far evitare una visita ispettiva o ostacolarla, danneggiare un concorrente); - intercettare o installare apparecchi volti all'intercettazione presso sistemi IT nell'interesse o a vantaggio della società (ad es. per carpire informazioni riservate su un concorrente); - modificare documenti (ad es. con finalità probatoria) nell'interesse o a vantaggio della società (anche a favore dei propri clienti), integrando il reato di cui all'art. 491 bis c.p.	medio-basso
Affari legali	La segreteria societaria è delegata al commercialista. Le questioni giuslavoristiche sono affidate al consulente del lavoro. La contrattualistica è gestita, "al bisogno", da un legale. Il contenzioso, ad oggi molto contenuto, è affidato ad un altro avvocato. Operazioni straordinarie non sono al momento previste.	Gestione dei contenziosi	Societari	Impedito controllo False comunicazioni sociali	In caso di gestione poco trasparente del contenzioso, potrebbero essere tenute condotte volte a impedire od ostacolare l'attività di controllo in capo agli organi sociali (ad es. con l'occultamento di documenti di rilievo). L'attività di registrazione delle informazioni relative alle controversie che interessano la Società potrebbe essere strumentale alla commissione del reato di false comunicazioni sociali in caso di esposizione di fatti non corrispondenti al vero oppure omissione di fatti rilevanti la cui comunicazione è richiesta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società così da indurre altri in errore, nell'interesse o a vantaggio della Società. Ad es. vengono indicate voci attive o passive false (nell'ambito di attività di recupero crediti o rispetto ad accordi transattivi) in modo da contabilizzare dati falsi in fase di redazione del bilancio.	medio-basso
		Gestione dei contenziosi	Corruttivo (pubblico)	Corruzione in atti giudiziari	L'attività di gestione del contenzioso potrebbe essere strumentale alla realizzazione di tale reato, anche in concorso con professionisti esterni, laddove, ad es., venga promessa una somma di denaro o altra utilità ad un soggetto che concorra all'amministrazione della giustizia al fine di favorire un esito positivo del procedimento giudiziario.	medio-basso
		Gestione dei conteziosi e negoziazione accordi	Corruttivo (privato)	Corruzione o istigazione alla corruzione tra privati	Nelle trattative legate ad una lite o rispetto ad un contratto, potrebbero essere tenuti comportamenti corruttivi verso una controparte, laddove, ad es., venga promessa una somma di denaro o altra utilità ad un soggetto che gestisce gli affari legali di una controparte così da ottenere una favorevole risoluzione della controversia (anche per il tramite di un accordo transattivo).	medio
		Operazioni straordinarie	Societari	Indebita restituzione di conferimenti e illegale ripartizione di utili e riserve False comunicazioni sociali Operazioni in pregiudizio dei creditori Impedito controllo Illecita influenza sull'assemblea	La gestione di una certa operazione straordinaria - es. acquisizione di un'altra società, liquidazione di una società controllata - può essere realizzata con modalità tali da permettere la commissione di reati societari.	medio-basso